巴马瑶族自治县人民政府

巴政函〔2021〕102号

巴马瑶族自治县人民政府
关于巴马瑶族自治县月亮湾“4·27”事故调查报告的批复

自治县应急管理局、司法局、工业信息化和商务局、巴马镇人民政府：

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规的规定，经自治县人民政府研究，现对巴马县月亮湾“4·27”事故调查组（以下简称事故调查组）提交的《巴马瑶族自治县月亮湾“4·27”事故调查报告》（以下简称《调查报告》）批复如下：

一、同意事故调查组对事故的原因分析和责任、性质认定。

巴马县月亮湾“4·27”事故，综合材料证据认定：韦敬驾驶桂MA8560桂MU927挂水泥罐车在巴马建工公司搅拌站内卸水泥料过程中，韦敬自行爬到其高4米、正在卸水泥料水泥罐车车顶检查。检查过程中，韦敬在扭动靠近车辆驾驶楼的水泥罐车车顶罐

箱盖上长约40CM“P”字形手柄时，不慎从水泥罐车车顶坠落到地上死亡。巴马县月亮湾“4·27”事故是一起意外事故。

二、本事故涉及其他法律责任，建议相关当事人通过法律诉讼途径解决。

三、同意事故调查组提出的事故防范措施

各部门各乡镇、各生产经营单位要充分利用海报、广播、电视等宣传工具，结合“安全生产月”“交通安全月”等活动开展警示教育活动，进一步加大安全教育宣传力度，督促个体生产经营单位加强安全意识，杜绝疲劳作业，防止类似事故的发生。

附件：巴马瑶族自治县月亮湾“4·27”事故调查报告

巴马瑶族自治县人民政府

2021年6月27日

（**公开方式：**主动公开）

附件

巴马瑶族自治县月亮湾“4·27”事故调查报告

2021年4月27日9时40分左右，广西东兰县长乐镇长乐村桂MA8560桂MU927挂水泥罐车司机韦敬被发现倒在巴马县巴马镇巴马村月亮湾巴马建工混凝土有限公司搅拌站内桂MA8560桂MU927挂水泥罐车旁的死亡事故（以下简称“4·27”事故）。事故发生后，自治县公安局、应急管理局、工业信息化和商务局、巴马镇人民政府第一时间赶赴现场，巴马镇人民政府和自治县应急管理局及时向自治县人民政府上报事故情况。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，2021年4月29日，经巴马瑶族自治县人民政府批准，成立巴马县月亮湾“4·27”事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由自治县人民政府常务副县长田寒露同志任组长，自治县人民政府办公室，应急管理局、公安局、人力资源和社会保障局、司法局、总工会、住房和城乡建设局、工业信息化和商务局等相关部门人员组成调查组对事故进行调查，并邀请自治县人民检察院、监察委派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、视频监控录像、调查取证、查阅相

关资料，查清了事故发生的经过、原因，认定了事故性质，提出了防范措施。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）相关单位概况

1. 巴马建工混凝土搅拌有限公司（以下简称巴马建工公司）

巴马建工混凝土搅拌有限公司成立于2012年6月18日，该公司属于非金属矿物制品业，公司地址位于巴马瑶族自治县巴马镇巴马村月亮湾（地名），法定代表人为荆帅，实际负责人韦荣宽，公司主要经营产品：混凝土，建材，石料，水泥销售，建筑石料灰岩露天开采，道路货物运输。

2. 河池市贵河商贸有限公司（以下简称河池贵河公司）

河池市贵河商贸有限公司成立于2020年03月18日，注册地位于广西壮族自治区河池市金城江区育才路二巷35号，法人代表廖永珠。经营范围：煤炭及制品批发；金属及金属矿批发；建材批发；五金产品批发；日用家电批发；机械设备、脱硫石膏、矿产品（除国家专营专控产品外）、塑料制品的销售。

3. 桂MA8560桂MU927挂水泥罐车情况

桂MA8560桂MU927挂水泥罐车实际所有人和驾驶人为韦敬，韦敬，男，41岁，1980年3月18日出生，身份证号为：4527[redacted]，户口所在地为：东兰县[redacted]，持有A2驾驶证，驾驶证检验有效期至2021年9月9日。桂MA8560

桂 MU927 挂由重型半挂牵引车和重型罐式半挂车合并构成全挂水泥罐车。其中重型半挂牵引车，车辆车牌号为桂 MA8560，车辆登记所有人为韦照（韦敬其弟），发动机号码 52225048，车辆识别号 LFWSRXRJ3D1E13752,使用性质货车,外廓尺 7160X2495X3560mm,整备质量 8855kg,准牵引总质量 39950kg,注册日期 2013 年 6 月 13 日,发证日期 2019 年 6 月 17 日，检验有效期至 2021 年 6 月桂 M（99）。重型罐式半挂车，车辆车牌号为桂 MU927 挂，车辆登记所有人为韦敬，发动机号码无，使用性质为货车，车辆识别号 LJRT10382G1051345，外廓尺 10135X2500X4000mm，整备质量 8800kg,总质量 40000kg,核定载质量 31200kg,注册日期 2016 年 7 月 21 日,发证日期 2020 年 11 月 10 日，检验有效期至 2021 年 7 月桂 M（河池），保险终止日期为 2021 年 6 月 24 日。

自治县公安局交通管理大队出具材料证明：

韦敬持有 A2 驾驶证，驾驶证检验有效期至 2021 年 9 月 9 日，桂 MA8560 桂 MU927 挂水泥罐车车检合格时间在有效时间内，保险终止日期为 2021 年 6 月 24 日，桂 MA8560 桂 MU927 挂水泥罐车在交通管理部门登记为没有挂靠公司的个体道路运输车辆。综合调查材料证实：桂 MA8560 桂 MU927 挂车辆为个体道路运输单位。

（二）当事人合同及生产活动情况

2021 年 3 月，巴马建工公司和河池贵河公司签订一份水泥供应书面合同，合同约定巴马建工公司自行安排车辆，数量以厂家出厂磅单为准，在运输送货过程中的所有风险由巴马建工公司自行承担。签订水泥供应书面合同后 2021 年 3 月底的一天，河池贵河公司邹锋和巴马建工公司韦荣宽口头约定，在巴马建工公司运力不足找车不得去贵州上峰水泥厂（以下简称贵州水泥厂）拉水泥的情况下，也可以由河池贵河公司负责找车拉，同时由车主自己出车出油，负责到贵州水泥厂装水泥并运输到巴马建工公司搅拌站并卸水泥，后按水泥过磅单找河池贵河公司结算费用。

2021 年 4 月 24 日，河池贵河公司邹锋电话跟南丹一水泥罐车司机阳仕虎讲：巴马建工公司需要水泥，你有空拉吗？如没有空，帮我找两辆水泥罐车去贵州水泥厂拉两车水泥去巴马建工公司搅拌站。于是阳仕虎就找同行的水泥罐车司机覃辉，阳仕虎和覃辉说：河池贵河公司需要拉两车水泥，从贵州水泥厂去巴马建工公司搅拌站，你得空没有？得空你就找车一起去拉水泥去巴马建工公司搅拌站，运费是每吨 70 元。覃辉说：好的。 随后，覃辉跟其一起从都安拉货回来的另一名水泥罐车司机韦敬讲河池贵河公司需要拉两车水泥的事，韦敬同意承接后，覃辉就通过微信将韦敬驾驶桂 MA8560 桂 MU927 挂和覃辉驾驶桂 B5865 车牌号和覃辉、韦敬手机号码发给阳仕虎，阳仕虎接到覃辉信息后，就信息转发给河池贵河公司邹峰，后邹峰将覃辉、韦敬车牌号及手机号码给

贵州水泥厂，贵州水泥厂就通过手机发提货码信息到覃辉和韦敬手机上，覃辉和韦敬接到贵州水泥厂发来手机提货验证码后，于2021年4月26日18时许，覃辉、韦敬各自驾驶其车辆去贵州水泥厂装水泥，2021年4月27日凌晨4时许，覃辉和韦敬驾驶水泥罐车到巴马建工公司搅拌站大门外把车停好后在其车辆内休息，同日8点49分37秒，韦敬驾驶桂MA8560桂MU927挂车进入巴马建工公司搅拌站大门，后开车到过磅区过磅，过磅后，韦敬驾驶桂MA8560桂MU927挂水泥罐车到巴马建工公司搅拌站搅拌塔旁卸水泥料（待卸水泥料后再过磅得出水泥重量磅单跟河池贵河公司结算），但韦敬还没有卸完水泥料，韦敬在卸水泥料过程中爬到其正在卸水泥料的水泥罐车车顶检查，在检查过程中不慎从水泥罐车车顶靠近驾驶楼的车顶罐箱盖处掉到地上发生事故。

综合过程，韦敬通过同行司机阳仕虎、覃辉与贵河公司达成口头意思并自带车辆自行装水泥、运输水泥，卸水泥，卸水泥后要水泥过磅单跟贵河公司结算费用的生产活动，属于承揽合同。

《中华人民共和国民法典》第一千一百九十三条　承揽人在完成工作过程中造成第三人损害或者自己损害的，定作人不承担侵权责任。但是，定作人对定作、指示或者选任有过错的，应当承担相应的责任。

第七百七十条　承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人支付报酬的合同。

第七百七十二条　承揽人应当以自己的设备、技术和劳力，完成主要工作，但是当事人另有约定的除外。

（三）事故伤亡情况

本次事故造成1人死亡，遇难者韦敬，男，41岁，壮族，1980年3月18日出生，户口所在地为：东兰县长乐镇长乐村人，系桂MA8560桂MU927挂水泥罐车驾驶司机。

（四）事故发生时间、地点、现场情况

1.事故发生时间：2021年4月27日9时40分左右。

2.事故发生地点：事故现场位于巴马县巴马镇月亮湾巴马县建工公司搅拌站内。

3.事故现场情况：事故现场在巴马建工公司搅拌站内过磅区，过磅区停放一辆车号牌为桂MA8560桂MU927挂的水泥罐车，现场地面为水泥硬化地面，水泥罐车车头朝向过磅区，车尾有一根黑色塑料管道连接巴马建工水泥蓄罐箱（搅拌塔）高1米进料口，水泥罐车车顶靠近驾驶楼的罐箱盖手柄中间有断裂痕迹并呈“〈”字形，从地面至水泥罐车顶箱高度为4米，水泥罐车右侧车身旁地上有血迹，血迹位于高约28米巴马建工公司搅拌站内搅拌塔和高4米的桂MA8560桂MU927挂的水泥罐车中间(详见事故现场图)。

二、事故经过、应急救援工作

2021年4月24日，覃辉和韦敬通过同行司机阳仕虎与贵河公司达成口头约定运水泥意思后，2021年4月26日18时许，覃辉和韦敬驾驶各自水泥罐车从贵州水泥厂自行装好水泥拉往巴马建工公司搅拌站。2021年4月27日凌晨4时许，覃辉和韦敬驾驶水泥罐车到巴马建工公司搅拌站大门外把车停好后在其车辆内休

息，同日 8 点 49 分 37 秒，韦敬驾驶桂 MA8560 桂 MU927 挂水泥罐车进入巴马建工公司搅拌站大门，9 点 06 分 29 秒，韦敬驾驶桂 MA8560 桂 MU927 挂水泥罐车进入巴马建工公司搅拌站大门开到过磅区过磅，过磅时，过磅员韦鹏磊在输入车牌时候未发现韦敬驾桂 MA8560 桂 MU927 挂车车牌过磅系统出现过，于是韦鹏磊判定该车辆是第一次拉水泥来巴马建工公司搅拌站，后韦鹏磊到韦敬驾桂 MA8560 桂 MU927 挂车旁边和韦敬说：这车水泥卸放在搅拌站内过磅站旁边水泥罐箱（搅拌塔），韦鹏磊还拿取样品桶给韦敬，并要求韦敬取样抽检并拿到化验室化验，于是，韦敬驾驶桂 MA8560 桂 MU927 挂水泥罐车到巴马建工公司搅拌站搅拌塔 2#2 号进料口卸水泥料（待卸水泥料后再过磅得出水泥重量磅单跟河池贵河公司结算），9 点 11 分 31 秒，韦敬倒车到过磅站旁卸料区启动卸料柴油机卸水泥料，9 时 16 分 19 秒，韦敬戴好手套提样品桶到卸料口取样，9 时 16 分 51 秒，韦敬拿着样品桶走向化验室 ，9 时 23 分 44 秒，韦敬从其车驾驶室后车罐扶梯处爬上水泥罐车车顶检查。此时覃辉开其车搅拌站过磅处对面搅拌站别处卸料区准备卸水泥料，因覃辉没有看见韦敬过去帮忙其卸料，于是覃辉走往距其约 30 米韦敬车查看，09 点 30 分 09 秒，覃辉走到韦敬车旁边就看见韦敬倒在其车旁地上，覃辉立即查看发现韦敬头部出血已不省人事。09 点 30 分 32 秒，覃辉就跑到巴马建工公司搅拌站办公区大声喊到那边死一个人，随后巴马建工公司人员就拨打 120 和 110。2021 年 4 月 27 日 09 点 55 分，120 急救人员到达现场，随后 110

也赶到现场，医务人员到达事故现场后立即实施对韦敬抢救，经医务人员抢救后确认，韦敬已无生命体征。

事发后自治县公安局刑事侦查大队技术人员对现场进行勘查和尸检。事后巴马建工公司和河池贵河公司邹峰与死者家属三方协商签订善后协议书，巴马建工公司支付4万人民币，河池贵河公司邹峰支付3万人民币，共支付韦敬死亡人道主义付款共7万元人民币，该费用转入韦敬爱人梁娥湾名下账户，并约定此款项不计入后续事故法院判决产生的费用，死者遗体4月28日凌晨2时许已从巴马建工公司搅拌站运往东兰老家。目前家属情绪较稳定。

三、事故发生的原因分析和事故性质认定

（一）事故发生的原因

综合材料证据认定：韦敬驾驶桂MA8560桂MU927挂水泥罐车在巴马建工公司搅拌站内卸水泥料过程中，韦敬自行爬到其高4米、正在卸水泥料水泥罐车车顶检查。检查过程中，韦敬在扭动靠近车辆驾驶楼的水泥罐车车顶罐箱盖上长约40CM“P”字形手柄时，不慎从水泥罐车车顶坠落到地上死亡。

（二）事故性质认定和处理建议

1.综上所述，调查组认定，巴马县月亮湾“4·27”事故是一起意外事故。

2.调查组在调查过程中发现巴马建工公司自身单位有关安全管理问题，相关单位已介入处理。

3. 本事故涉及其他法律责任，建议相关当事人通过法律诉讼途径解决。

四、事故防范措施和建议

各部门各乡镇、各生产经营单位要充分利用海报、广播、电视等宣传工具，结合“安全生产月”“交通安全月”等活动开展警示教育活动，进一步加大安全教育宣传力度，督促个体生产经营单位加强安全意识，杜绝疲劳作业，防止类似事故的发生。

巴马县月亮湾“4·27”事故调查组

2021 年 6 月 22 日

公安机关经现场勘查和尸检出具韦敬死因证明结论为：排除他杀，符合高坠死亡。现场监控提取图片可见：9 点 06 分 29 秒韦敬驾驶桂 MA8560 桂 MU927 挂水泥罐车在巴马建工公司搅拌站内开到过磅区过程中车顶罐箱盖上长约 40CM“P”字形手柄呈“一”字形，出事故后现场提取车顶图片可见：长约 40CM“P”字形手柄变成呈“く”字形，手柄“く”字形中间有断裂痕迹。

韦敬作为个体道路运输单位本身应具有安全意识，其自行爬到其正在卸水泥料的水泥罐车顶检查和扭车盖手柄过程中不慎跌落导致高坠死亡的行为与巴马建工混凝土搅拌有限公司没有因果关系。